

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2538
โจทก์
โจทก์ร่วม
โจทก์
นาย ณรงค์ เอมอรุณกิจ กับพวก
โจทก์
นาย น้อยหรืออุทิศหรือธนู อินทร์เรืองศรี
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 208, มาตรา 245 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1จำเลยที่1อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาแม้จะมีได้อุทธรณ์ในปัญหาว่าจำเลยที่1กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ศาลอุทธรณ์ก็ต้องวินิจฉัยปัญหานี้อีกครั้งหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 340, 240
ตรี กับ ให้ริบ มีดปลายแหลม และ ไม้ ของกลาง

จำเลย ที่ 1 ให้การ ปฏิเสธ ส่วน จำเลย ที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ระหว่าง พิจารณา ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 มี ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง และ วรรคท้าย วางโทษ ประหารชีวิตจำเลย ที่ 2 ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา นับ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78,52(2) คง จำคุก จำเลย ที่ 2 ไว้ ตลอด ชีวิต ริม มีดปลายแหลม และ ไม้ ของกลาง

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษ สถาน เบา จำเลย ที่ 2 ไม่ อุทธรณ์แต่ ศาล ชั้นต้น ส่ง สำนวน มา ยัง ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อ ที่ จำเลย ที่ 1 ฎีกา ต่อมา ว่าพยานหลักฐาน ของ โจทก์ ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง และ จำเลย ที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิด ตาม ฟ้องโจทก์ จึง เป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่ากล่าว มา แล้วใน ชั้นอุทธรณ์ แต่ คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษ ประหารชีวิตจำเลย ที่ 1 แม้ จำเลย ที่ 1 จะ มิได้ อุทธรณ์ ใน ปัญหา ว่า จำเลย ที่ 1กระทำความผิด ตาม ฟ้อง หรือไม่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ก็ ต้อง วินิจฉัยปัญหา นี้ อีก ครั้งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245 วรรคสอง หาก ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 วินิจฉัย แล้ว พิพากษายืนปัญหา นี้ จึง จะ ถึงที่สุด หาก ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษา เป็น อย่างอื่นคดี ก็ ไม่ถึงที่สุด จำเลย ที่ 1 อาจ ยื่นฎีกา ต่อไป ได้ แม้ จำเลย ที่ 1มิได้ ยก ปัญหา ดังกล่าว ขึ้น ฎีกา ก็ ตาม

แต่ ก็ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย ศาลฎีกา มีอำนาจ ยก
ชั้น วินิจฉัย เอง ได้เมื่อ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ยัง มิได้ วินิจฉัย ปัญหา ข้อ นี้ จึง ถือได้
ว่าศาลอุทธรณ์ ภาค 1 มิได้ ปฏิบัติ ให้ ถูกต้อง ตาม กระบวนพิจารณา ดัง ที่บัญญัติ
ไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสองดังกล่าว ข้าง
ต้น สมควร ย้อนสำนวน ให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 วินิจฉัยปัญหา นี้ ก่อน "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1พิจารณา
คดี สำหรับ จำเลย ที่ 1 ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 245
วรรคสอง และ ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ 1 แล้ว มี คำพิพากษา ใหม่ตาม รูปคดี

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ